



SVEA HOVRÄTT
Avdelning 05
Rotel 0510

DOM
2018-12-21
Stockholm

Mål nr
T 5222-18

Sid 1 (9)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Södertälje tingsrätts dom 2018-05-04 i mål nr T 102-17, se bilaga A

PARTER

Klagande

Zuheir Barsoum, 19780128-0517
Marieköllgatan 38
151 44 Södertälje

Ombud: Advokat Kristina Bengtsson Ljunggren
Box 148
141 28 Huddinge

Motpart

Izla Barsoum, 19801015-1549
Adress hos ombudet

Ombud: Advokat Maria Westlund
Köpmangatan 3, 4 tr
151 71 Södertälje

SAKEN

Vårdnad m.m.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten bestämmer att Matteo och Mirelle, utöver umgänge via Skype eller telefon, i stället för vad tingsrätten har bestämt om umgänge efter den 22 februari 2019 har rätt till umgänge med Zuheir Barsoum

dels i Göteborg den 23–24 februari, den 9–10 mars och den 23–24 mars från kl. 11.00 på lördagen till kl. 16.00 på söndagen, samt den 5–7 april 2019 från kl. 17.00 på fredagen till kl. 16.00 på söndagen, med hämtning och lämning vid centralstationen i Göteborg,

Dok.Id 1452733

Postadress	Besöksadress	Telefon	Telefax	Expeditionstid
Box 2290	Birger Jarls Torg 10	08-561 670 00	08-561 672 99	måndag – fredag
103 17 Stockholm		08-561 672 90		09:00–16:30
		E-post: svea.avd5@dom.se		
		www.svea.se		

dels i Södertälje

- den 3–5 maj 2019, med hämtning av Zuheir Barsoum vid centralstationen i Göteborg på fredagen kl. 16.00 och lämning av Zuheir Barsoum vid centralstationen i Göteborg på söndagen kl. 18.00,
- den 31 maj–2 juni 2019, med lämning av Izla Barsoum vid järnvägsstationen Södertälje Syd på fredagen kl. 19.00 och hämtning av Izla Barsoum vid järnvägsstationen Södertälje Syd på söndagen kl. 16.00,
- den 28–30 juni 2019, med hämtning av Zuheir Barsoum vid centralstationen i Göteborg på fredagen kl. 16.00 och lämning av Zuheir Barsoum vid centralstationen i Göteborg på söndagen kl. 18.00,
- den 26–28 juli 2019, med lämning av Izla Barsoum vid järnvägsstationen Södertälje Syd på fredagen kl. 19.00 och hämtning av Izla Barsoum vid järnvägsstationen Södertälje Syd på söndagen kl. 16.00, samt
- därefter varannan jämn vecka fredag–söndag, med hämtning och lämning på motsvarande platser, tider och sätt,

dels en vecka sommaren 2019, med rätt för Zuheir Barsoum att välja vecka och med skyldighet för honom att senast den 30 april meddela Izla Barsoum vilken vecka han har valt, med hämtning av Zuheir Barsoum vid centralstationen i Göteborg och hämtning av Izla Barsoum vid järnvägsstationen Södertälje Syd.

YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Zuheir Barsoum har yrkat att vårdnaden om Matteo och Mirelle ska vara gemensam för honom och Izla Barsoum samt att barnen ska ha sitt stadigvarande boende hos honom. Han har i andra hand yrkat ensam vårdnad om barnen.

Zuheir Barsoum har vidare, för det fall Izla Barsoum får ensam vårdnad om barnen eller om barnen ska bo stadigvarande hos henne, yrkat att barnen ska få rätt till umgänge med honom enligt följande.

- Varannan lördag (jämn helg) från kl. 11.00 till söndag kl. 16.00 i Göteborg vid tre tillfällen och därefter,
- fredag (jämn helg) från kl. 15.00 till söndag kl. 16.00 i Göteborg vid ett tillfälle och därefter,
- varannan fredag till söndag (jämn helg) i Södertälje.

Därutöver har Zuheir Barsoum yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med honom enligt följande.

- Vartannat jullov med början år 2020 från den 22 december till den 29 december,
- vartannat nyår med början år 2019 från den 29 december till den 5 januari påföljande år,
- vartannat sportlov som sammanfaller med barnens ledighet med början år 2019 från fredag före lovet till sista lovdagen (söndag),
- vartannat påsklov med början år 2020 från skärtorsdag till annandag påsk,
- vartannat höstlov med början år 2020 från fredag före lovet till sista lovdagen (söndag) och
- fem veckor varje sommar enligt modellen 3 veckor + 2 veckor, med rätt för föräldrarna att välja veckor vartannat år, med start år 2020 för Zuheir Barsoum och med skyldighet att meddela den andra föräldern valda veckor senast den 30 april.

Hämtning och lämning ska ske vid järnvägsstationen Södertälje Syd respektive centralstationen i Göteborg. Varannan gång får Izla Barsoum ombesörja samt bekosta

lämning och hämtning i Södertälje och varannan gång får Zuheir Barsoum ombesörja samt bekosta hämtning och lämning i Göteborg.

Hämtning och lämning sker enligt principen varannan gång för respektive part och för Zuheir Barsoum innebär det hämtning kl. 15.00 och lämning kl. 17.00 på centralstationen i Göteborg. För Izla Barsoum innebär det lämning kl. 18.00 och hämtning kl. 15.00 på järnvägsstationen Södertälje Syd.

Zuheir Barsoum har slutligen yrkat att barnen ska få rätt till umgänge med honom via telefon eller Skype, varannan söndag (ojämn helg) kl. 18.00 samt varje onsdag kl. 18.00.

Izla Barsoum har motsatt sig ändring av tingsrättens dom. För det fall Zuheir Barsoum får ensam vårdnad om Matteo och Mirelle eller om de stadigvarande ska bo hos honom har Izla Barsoum yrkat att barnen ska ha rätt till umgänge med henne på motsvarande sätt som Zuheir Barsoum har yrkat med den inskränkningen att något begränsat umgänge i en upptrappningsfas inte begärs. Hon har dock yrkat att nyårsumgänget och sportlovsumgänget ska ta sin början år 2020 och att övrigt lovumgänge ska starta år 2019.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

Parterna har här åberopat samma utredning som i tingsrätten. Dessutom har kompletterande frågor ställts till Zuheir Barsoum, Izla Barsoum och Isabell Hanan Staifou. Vidare har här hållits vittnesförhör med Astghik Hakobyan, på Zuheir Barsoums begäran, och med kuratorn Kerstin Gunnarsson, på Izla Barsoums begäran. Ny bevisning i form av fotografier m.m. har också åberopats. De förhör som har hållits i hovrätten har i huvudsak avsett förhållandena efter tingsrättens dom.

Hovrätten gör följande bedömningar.

För alla beslut om vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa vara avgörande. Som tingsrätten har redovisat ska det vid bedömningen av vad som är bäst för barnet fästas avseende särskilt vid

- risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars får illa, och
- barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Vidare ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.
(Se 6 kap. 2 a § föräldrabalken.)

Liksom tingsrätten har hovrätten kunnat konstatera att inte någon av parterna kan sägas vara mer trovärdig än den andre och att deras uppgifter i olika avseenden därför måste få konkret stöd av annan bevisning, eller omständigheterna i övrigt, för att kunna tillmätas avgörande betydelse.

I frågan om det förekommit våld eller annan kränkande behandling m.m. kommer hovrätten till samma slutsatser som tingsrätten har redovisat (s. 21–26). Liksom tingsrätten anser hovrätten också att gemensam vårdnad får anses vara utesluten. I likhet med tingsrätten anser hovrätten vidare att Izla Barsoum - trots att det framkommit vissa brister i hennes förmåga att främja barnens kontakter med sin pappa och att informera honom om barnens förhållanden m.m. - framstår som lämplig som vårdnadshavare. Även vad gäller Zuheir Barsoums lämplighet som vårdnadshavare så instämmer hovrätten i tingsrättens bedömning.

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att det i den rådande situationen får anses vara bäst för Matteo och Mirelle att Izla Barsoum har ensam vårdnad om dem. Detta innebär att de även fortsättningsvis ska bo med henne. Det som har förekommit i hovrätten ger således inte anledning till ändring av det som tingsrätten har bestämt i fråga om *vårdnad*.

När det gäller Matteos och Mirelles rätt till *umgänge* med Zuheir Barsoum kan hovrätten konstatera att Zuheir Barsoum och Izla Barsoum i mycket stor utsträckning har lämnat helt oförenliga beskrivningar av vad som hänt vid umgängestillfällenas inledning och avslutning m.m. Detta gäller i inte obetydlig omfattning också de uppgifter som har lämnats av övriga på deras begäran hörda personer. I likhet med tingsrätten kommer hovrätten till slutsatsen att utredningen inte ger utrymme för mer

långtgående slutsatser än att ”överlämnandet” av barnen inte fungerar på ett bra sätt, och att detta sannolikt har sin grund i föräldrarnas ständiga konflikter med varandra.

Liksom tingsrätten kommer hovrätten till slutsatsen att såväl Matteo som Mirelle bör ha rätt till fortsatt umgänge med Zuheir Barsoum. När det gäller omfattningen gör hovrätten följande bedömningar.

Matteo är nu sju år och Mirelle är fem år. Tingsrätten bestämde interimistiskt den 31 mars 2017 att Matteo (som då var sex år) och Mirelle (som då var fyra år) skulle bo stadigvarande hos Izla Barsoum och att de skulle ha rätt till umgänge med Zuheir Barsoum varannan lördag och söndag ojämna veckor kl. 12.00–16.00 med start vecka 15. Därefter beslutade tingsrätten den 6 juli 2017 att Matteo och Mirelle tillsvidare inte skulle ha rätt till något umgänge med Zuheir Barsoum. Den 20 december 2017 meddelade tingsrätten ett nytt beslut om vad som skulle gälla interimistiskt. Det beslutet gav Matteo och Mirelle rätt till umgänge med Zuheir Barsoum den 27 december 2017 kl. 10.00–16.00, den 20 januari 2018 kl. 10.00–16.00, samt lördagar, ojämna veckor, med början vecka 5, kl. 10.00–16.00. Genom tingsrättens dom den 4 maj 2018 upplöstes den gemensamma vårdnaden och Matteo och Mirelle gavs, med början vecka 20 år 2018, en rätt till umgänge med sin pappa varannan lördag kl. 11.00–16.00 och söndag kl. 11.00–16.00, jämna veckor. De fick även rätt till visst umgänge via Skype eller telefon. Tingsrätten ansåg att det då var för tidigt att bestämma att barnen skulle övernatta hos sin pappa eller vistas under längre perioder hos honom, t.ex. under skollov och sommaren. I relation till det som tingsrätten dessförinnan hade bestämt innebar dock domen en väsentlig upptrappning.

Som hovrätten har redovisat ovan ska det vid beslut om vårdnad och umgänge fästas avseende särskilt vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Sedan Izla Barsoum flyttade till Göteborg med Matteo och Mirelle har det beslutade umgänget, som framgått ovan, varit ytterst begränsat och under ca ett halvår hade barnen inte rätt till något umgänge över huvud taget med sin pappa. Med början vecka 5 i år var umgänget bestämt till sex timmar varannan vecka och fr.o.m. vecka 20 har det varit sammanlagt tio timmar varannan vecka. Till detta har kommit visst umgänge via Skype och telefon.

Den korta tid som nu står till förfogande vid respektive umgängestillfälle gör att konflikterna vid överlämningarna får en mycket stor plats. Den korta tiden innebär i sig också en stark begränsning av möjligheterna till en mer vardaglig samvaro mellan Matteo och Mirelle och deras pappa.

Med den nuvarande regleringen av umgänget finns det en uppenbar risk för att Matteos och Mirelles behov av en nära och god kontakt med Zuheir Barsoum inte kan tillgodoses. Vad som har förekommit i hovrätten talar inte emot att nu trappa upp umgänget markant. Upptrappningen bör inledas i Göteborg och på det sätt som Zuheir Barsoum har yrkat avseende de första fyra tillfällena. Det första av dessa bör lämpligen äga rum den 23–24 februari 2019. Härigenom ges Matteo och Mirelle en möjlighet att förbereda sig på ett mer vardagligt umgänge med Zuheir Barsoum. Efter dessa fyra tillfällen bör barnen få rätt till umgänge fredag till söndag med sin pappa i Södertälje. Omfattningen bör med hänsyn till barnens ålder och restiden begränsas till var fjärde helg. Detta umgänge bör inledas den 3–5 maj samt i övrigt i huvudsak följa vad Zuheir Barsoum har yrkat.

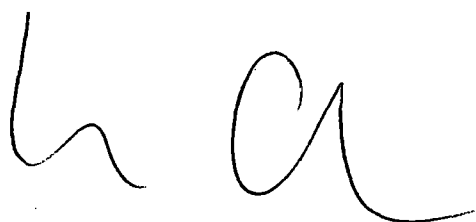
När det sedan gäller de längre umgängestillfällen som Zuheir Barsoum har yrkat anser hovrätten att Matteo och Mirelle bör få rätt till umgänge med sin pappa en vecka under sommaren 2019. Zuheir Barsoum bör få rätt att välja vecka, med skyldighet för honom att i god tid meddela Izla Barsoum vilken vecka han har valt. Utöver detta anser hovrätten att det är för tidigt att nu bestämma ytterligare längre umgängen.

De tidigare konstaterade problemen i samband med överlämningarna har visserligen kvarstått efter tingsrättens dom men Zuheir Barsoum och Izla Barsoum synes dock i huvudsak ha kunnat hantera och respektera Matteos och Mirelles inställningar vid dessa tillfällen. Liksom tingsrätten vill dock hovrätten understryka att det åligger Izla Barsoum, i egenskap av vårdnadshavare, att främja barnens möjligheter att ha kontakt sin pappa och att det är Zuheir Barsoums ansvar att respektera om barnen, eller något av barnen, inte önskar träffa eller tala med honom.

Tingsrättens dom ska i fråga om umgänge ändras i enlighet med det anförda.

Zuheir Barsoum har inte heller i hovrätten åberopat några närmare uppgifter rörande parternas respektive ekonomiska förhållanden eller framfört andra omständigheter som kan ha betydelse vid en bedömning av fördelning av *umgängeskostnader*. Som tingsrätten har anmärkt utgör denna fråga en dispositiv del av målet och Zuheir Barsoums yrkande kan i avsaknad av närmare utredning inte bifallas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B
Överklagande senast 2019-01-18



I avgörandet har deltagit hovrättsråden Sven Johannisson och Lars Olsson, referent, tf. hovrättsassessorn Linn Hamstad samt nämndemännen Inger Linge (skiljaktig) och Owe Svantegård (skiljaktig).

Skiljaktig mening, se nästa sida

Skiljaktig mening

Nämndemännen Inger Linge och Owe Svantegård är skiljaktiga i frågan om vårdnad enligt följande.

Vi anser – på de skäl som anfördes av de skiljaktiga nämndemännen som deltog i tingsrättens avgörande – att vårdnaden om Matteo och Mirelle ska vara gemensam.



SVERIGES DOMSTOLAR

www.domstol.se

Bilaga

Hur man överklagar hovrättens avgörande

Den som vill överklaga hovrättens avgörande ska göra det genom att skriva till Högsta domstolen. Överklagandet ska dock skickas eller lämnas till hovrätten.

Senaste tid för att överklaga

Överklagandet ska ha kommit in till hovrätten senast den dag som anges i slutet av hovrättens avgörande.

Beslut om häktning, restriktioner enligt 24 kap. 5 a § rättegångsbalken eller reseförbud får överklagas utan tidsbegränsning.

Om överklagandet har kommit in i rätt tid, skickar hovrätten överklagandet och alla handlingar i målet vidare till Högsta domstolen.

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Det krävs prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande. Högsta domstolen får meddela prövningstillstånd endast om

1. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen eller om
2. det finns synnerliga skäl till sådan prövning, så som att det finns grund för resning, att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag.

Överklagandets innehåll

Överklagandet ska innehålla uppgifter om:

1. klagandens namn, adress och telefonnummer,
2. det avgörande som överklagas (hovrättens namn och avdelning samt dag för avgörandet och målnummer),
3. den ändring i avgörandet som klaganden begär,
4. de skäl som klaganden vill ange för att avgörandet ska ändras,
5. de skäl som klaganden vill ange för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som klaganden återoppar och vad som ska bevisas med varje bevis.

Förenklad delgivning

Om du/ni tidigare informerats om att handlingar i målet/ärendet kan delges genom förenklad delgivning, kan sådan delgivning användas också hos Högsta domstolen om någon överklagar hovrättens avgörande.

Mer information

För information om rättegången i Högsta domstolen, se www.hogstadomstolen.se



SÖDERTÄLJE TINGSRÄTT

DOM
2018-05-04
Meddelad i
Södertälje

Mål nr
T 102-17

Ab 241
Bilaga A

PARTER

Kärande

Zuheir Barsoum, 19780128-0517
Mariekällgatan 38
151 44 Södertälje
Ombud: Advokaten Kristina Bengtsson Ljunggren
Advokatbyrån Mimer HB
Strandbergsgatan 61, 3 tr
112 51 Stockholm

Svarande

Izla Barsoum, 19801015-1549
Sekreteress
Ombud: Advokaten Maria Westlund
Barmoro & Westlund Advokatbyrå HB
Köpmangatan 3, 4 tr
151 71 Södertälje

DOMSLUT

1. Izla Barsoum ska ha ensam vårdnad om Matteo, 110329-1397, och Mirelle, 130729-4189.
2. Matteo och Mirelle har rätt till umgänge med Zuheir Barsoum enligt följande
 - varannan lördag kl. 11:00 – 16:00 och söndag kl. 11:00 – 16:00, jämna veckor. Sådant umgänge ska inledas v. 20, 2018. Hämtning och lämning ska ske vid centralstationen i Göteborg.
 - varannan söndag, ojämna veckor, kl. 18:00, samt varje onsdag kl. 18:00, via Skype eller telefon.
3. Zuheir Barsoums yrkande att Izla Barsoum ska ta del av kostnader för resor med anledning av umgänge lämnas utan bifall.

Dok.Id 303030

SH T 5222-18

Postadress
Box 348
151 24 Södertälje

Besöksadress
Storgatan 17

Telefon
08-561 66 800
E-post: sodertalje.tingsratt@dom.se
www.sodertaljetingsratt.domstol.se

Telefax
08-561 66 899

Expeditionstid
måndag – fredag
08:30–16:00

4. Vad som förordnats om vårdnad och umgänge under punkterna 1 och 2 ska gälla omedelbart utan hinder av att domen inte vunnit laga kraft. Tingsrättens interimistiska beslut 2017-03-31 (punkten 5, a och b), 2017-07-06 och 2017-12-20 ska inte längre gälla.

1. Inledning

Izla Barsoum och Zuheir Barsoum gifte sig 2009. De har gemensamt barnen Matteo, född 2011, och Mirelle, född 2013. Vårnaden om barnen har varit gemensam. Familjen har fram till och med 2017 varit bosatta i Södertälje, med avbrott för boende i Förenade Arabemiraten, Abu Dhabi, under omkring två år.

Izla Barsoum är legitimerad gymnasielärare och har arbetat sedan 2009 som lärare i bl.a. religion. Hon bor numera tillsammans med de två barnen i Göteborg under sekretessmarkerad adress. Innan Izla och barnen flyttade till Göteborg, vilket skedde under sommaren 2017, hade de vid några tillfällen tidigare bott där hos släktingar till modern samt, genom socialtjänsten, varit placerade på ett skyddat boende under omkring en månad under våren 2017. I Göteborg bor Izlas föräldrar och några syskon, jämte kusiner till de två barnen. Hon har dessutom en syster som bor i Södertälje.

Zuheir Barsoum är professor i flygteknik vid KTH. Han bor i Södertälje i en lägenhet om tre rum och kök. I Södertälje bor även Zuheirs far. Han har en bror, jämte kusiner till de två barnen, boende i Stockholmsområdet. Zuheir har dessutom en tvillingbror, som bor i Abu Dhabi.

Zuheir Barsoum väckte talan i detta mål i januari 2017 och yrkade att det skulle meddelas äktenskapsskillnad mellan parterna samt han skulle tillerkännas ensam vårdnad om Matteo och Mirelle, i andra hand att de skulle bo hos honom. Izla Barsoum medgav äktenskapsskillnad, men bestred yrkandena i övrigt samt yrkade för egen del ensam vårdnad om barnen, i andra hand boende för dem hos henne. Parternas respektive yrkanden framställdes jämväl interimistiskt. Parterna framställde därutöver yrkanden om kvarsittanderätt till den gemensamma bostaden och om förordnande av bodelningsförrättare.

Sammanträde för muntlig förberedelse genomfördes i mars 2017. Parterna vidhöll där sina respektive yrkanden, med undantag av att Zuheir Barsoum inte begärde interimistiskt förordnande om vårdnad. Tingsrätten meddelade interimistiskt beslut

2017-03-31 innebärande att Matteo och Mirelle ska bo hos modern och att de var och en hade rätt till visst umgänge med fadern. Izla Barsoums yrkande om ensam vårdnad om barnen ogillades. Det förordades bl.a. om kvarsittanderätt för modern till den gemensamma bostaden och om bodelningsförrättare.

I april 2017 inkom Izla Barsoum med yrkande, med ändring av det tidigare beslutet, att hon skulle tillerkännas ensam vårdnad om Matteo och Mirelle och att det inte skulle förekomma något umgänge mellan dem och Zuheir Barsoum. Denne bestred yrkandena och yrkade för egen del, jämväl interimistiskt, att barnen skulle bo hos honom och att han skulle tillerkännas kvarsittanderätt till bostaden. Tingsrätten ogillade Izla Barsoums yrkanden angående vårdnad och umgänge. I nytt beslut därefter ogillades faderns yrkanden om barnens boende och om kvarsittanderätt till bostaden.

I juni 2017 inkom Zuheir Barsoum med yrkanden om visst löpande umgänge och sommarumgänge mellan de två barnen och honom, jämväl interimistiskt. Dessa yrkanden bestreds av modern som å sin sida på nytt begärde att det inte skulle förekomma något umgänge mellan barnen och deras pappa. Tingsrätten förordnade i juli 2017 att Matteo och Mirelle tillsvidare inte skulle ha rätt till umgänge med Zuheir Barsoum.

Tingsrätten dömde 2017-08-21 till äktenskapsskillnad mellan parterna.

Zuheir Barsoum inkom efter deldomen på nytt med interimistiska yrkanden om att Matteo och Mirelle skulle bo hos honom, i andra hand om visst umgänge mellan barnen och honom. Izla Barsoum bestred på nytt alla yrkanden av detta slag. Tingsrätten lämnade i oktober 2017 yrkandena om interimistiska åtgärder utan bifall.

Zuheir Barsoum inkom i december 2017 på nytt med yrkanden om att det skulle förordnas om interimistiskt umgänge mellan barnen och honom, detta i form av visst dagumgänge, bl.a. med barnens farfar närvarande. Det bestreds av modern att sådant umgänge skulle förekomma. Tingsrätten förordnade 2017-12-20 interimistiskt att visst

dagumgänge ska ske mellan barnen och fadern. Izla Barsoum överklagade beslutet, varefter hovrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Tingsrätten har före huvudförhandlingen avvisat viss åberopad bevisning i form av bl.a. uppspelning av ljudinspelningar.

I målet har, från socialnämnden i Södertälje kommun, inhämtats s.k. snabbupplysningar samt en utredning om vårdnad, boende och umgänge, allt rörande Matteo och Mirelle.

2. Yrkanden, grunder och uppgifter i sak

Yrkanden mm

Zuheir Barsoum har yrkat att vårdnaden om Matteo och Mirelle alltjämt ska vara gemensam och att barnen ska bo stadigvarande hos honom. I andra hand har han yrkat ensam vårdnad om barnen. Slutligen har han yrkat, för det fall Izla får ensam vårdnad eller om barnen ska bo stadigvarande hos henne, att barnen tillerkänns umgänge med honom enligt följande. Varannan lördag (jämn helg) från kl. 11.00 till söndag kl. 15.00 i Göteborg vid tre tillfällen. Därefter fredag (jämn helg) från kl. 15.00 till söndag kl. 16.00 i Göteborg vid ett tillfälle. Därefter varannan fredag till söndag (jämn helg) i Södertälje. Därutöver har yrkats umgänge vartannat jullov med början 2018 från den 22 december till den 29 december, vartannat nyår med början 2019 från den 29 december till den 5 januari påföljande år, vartannat sportlov som sammanfaller med barnens ledighet med början 2019 från fredag före lovet till sista lovdagen (söndag), vartannat påsklov med början 2020 från skärtorsdag till annandag påsk, vartannat höstlov med början 2018 från fredag före lovet till sista lovdagen (söndag) samt fem veckor varje sommar enligt modellen 3 veckor + 2 veckor, med rätt för föräldrarna att först välja veckor vartannat år, med start år 2018 för *Zuheir* och med skyldighet att meddela den andra föräldern valda veckor senast den sista april. Hämtning och lämning ska ske vid Södertälje syd respektive centralstationen i Göteborg. För *Zuheir*

innebär det hämtning 15:00 och lämning 16:00 på centralstationen i Göteborg. För Izla innebär det lämning 18:00 och hämtning 15:00 på Södertälje syd.

Vidare har yrkats att kostnaderna för hämtning och lämning vid umgängestillfällena fördelas så att Izla varannan gång får ombesörja och bekosta lämning och hämtning i Södertälje och varannan gång får Zuheir ombesörja och bekosta lämning och hämtning i Göteborg.

Därutöver har yrkats umgänge via telefon eller Skype, varannan söndag (ojämn helg) kl. 18.00 samt varje onsdag kl. 18.00.

Samtliga yrkanden har framställts jämväl interimistiskt.

Izla Barsoum har bestritt *Zuheirs Barsoums* yrkanden. Hon har för egen del yrkat att hon ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen, i andra hand att de ska bo stadigvarande hos henne. För det fall han tillerkänns ensam vårdnad om barnen eller om det förordnas att barnen ska bo stadigvarande hos honom, har yrkats att barnen ska ha rätt till umgänge med Izla på motsvarande sätt som Zuheir har yrkat, med justering att ingen upptrappning sker samt att umgänget ska äga rum i hennes hemstad.

Yrkandena har framställts jämväl interimistiskt.

Grunder och uppgifter i sak

Parterna har som grund för respektive talan anfört vad som antecknas nedan samt till utveckling av talan anfört vad som framgår av det inledande avsnittet och därutöver i huvudsak följande.

Zuheir Barsoum: Det är för barnens bästa att det förordnas i enlighet med hans yrkanden. Parterna har inte så djupgående konflikt att gemensam vårdnad är utesluten. Han kommer, till skillnad mot Izla, tillse att barnen får en god relation till barnens båda föräldrar för det fall han tillerkänns ensam vårdnad. Om barnen bor stadigvarande hos

honom möjliggör det en återgång till den miljö de är vana vid och känner sig trygga i. Om Izla tillerkänns ensam vårdnad om barnen riskerar de att helt förlora kontakten med sin far. Izla har visat olämplighet som vårdnadshavare genom att försätta barnen i en lojalitetskonflikt samt att hon utan att samråda med honom valt att flytta barnen från deras hemmiljö.

Han tillbakavisar påståendena om våld och annan kränkande behandling mot Izla och barnen samt om sexuella övergrepp mot barnen. Samtliga utredningar hos polisen angående sådana påståenden har lagts ned. Beskyllningar av detta slag är oerhört kränkande för honom. Han har en mycket god relation till sina barn. Det framgår bl.a. av ingivet utlåtande från barnens förskola till socialtjänsten samt av vårdnadsutredningen. Han har inte brustit i daglig omsorg om barnen och har tagit stor del i barnens aktiviteter. Han har inte varit kontrollerande mot Izla och har inte hindrat henne att ha kontakt med familj och vänner. Han dricker inte alkohol i onormala mängder. Han avser inte att ta barnen från Sverige till Abu Dhabi.

Han har följt alla beslut som fattats av rätten och har inte intresse av att veta var Izla och barnen bor för närvarande. Han anser dock att det inte finns grund för att hon beviljats sekretessmarkerad adress. Hans inställning är att det är bäst för barnen att de har tillgång till sina båda föräldrar, därför önskar han i första hand gemensam vårdnad.

Matteo och Mirelle har påverkats av Izla till att säga bl.a. till socialtjänsten att de utsatts för våld. Hon har vidare försatt dem i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Izla har uttalat sig kränkande om honom och hans familj inför barnen, vilket framgår av ljudinspelningar som han åberopat i målet, men som avvisats. Han har spelat in ett antal händelser, detta i syfte att dokumentera vad som hände i hemmet.

Relationen mellan honom och Izla var till en början bra, men blev efter hand konfliktfylld. Izla har tidigare vid några tillfällen, under 2013 och 2016, tagit barnen till Göteborg utan hans vetskap.

Familjen bodde i Abu Dhabi under två och ett halvt år. Barnen hade en bra och trygg tillvaro där. Under en resa till Malaysia, i samband med vistelsen i Abu Dhabi, påstod Izla att han tagit struptag på henne, vilket inte är sant. Izla beslutade sig därefter för att flytta tillbaka till Sverige. Izla tog därefter i april 2016 barnen till Göteborg där hon bodde med dem till och med augusti 2016. Zuheir bodde kvar i Abu Dhabi, där han innehade en gästprofessur på universitetet.

Han blev förtvivlad när Izla och barnen flyttade och lämnade in en stämningsansökan om äktenskapsskillnad. Parterna bestämde sig dock i september 2016 för att på nytt försöka leva tillsammans, varvid han återtog ansökan, men det misslyckades då Izla fortsatte skapa konflikter mellan dem. Han och Izla köpte ett hus gemensamt. I december 2016 upptäckte han, efter ett gräl mellan dem, att Izla hade slängt ut hans kläder på gatan. Izla flyttade därefter till sin syster. När han vid ett tillfälle i januari 2017 kom till det nyköpta huset för att träffa barnen blev Izla väldigt upprörd och tillkallade polis. Han blev då anhållen som misstänkt för våldtäkt, grov kvinnofridskränkning och våld mot barnen. Han satt på arresten hos polisen, men försattes på fri fot efter några dagar, varefter förundersökningarna lades ner. Han hade spelat in händelsen, vilket visar att det som Izla påstod inte var sant. Efter den händelsen bestämde han sig för att inte bege sig till huset, eftersom han inte ville utsätta barnen för ytterligare konflikter. Han bodde först hos sin pappa och köpte därefter egen bostad i Södertälje. Han har inrett bostaden så att barnen kan bo där. Izlas ansökan om kontaktförbud avseende honom avslogs i februari 2017.

Umgänge i enlighet med tingsrättens beslut i mars 2017 ägde rum under den våren. Vidare har umgänge med Mirelle ägt rum efter rätts beslut i december 2017. Umgängestillfällena har fungerat bra och Mirelle är glad över att få träffa honom. Matteo har dock inte följt med vid umgängen, som sker dagtid i Göteborg. Matteo uttrycker att han inte vill träffa sin pappa. Han och Matteo har dock alltid haft en nära och fin relation. Det framgår bl.a. av ingivna anteckningar från socialtjänsten. Matteos inställning till sin pappa har tydligt förändrats till det sämre sedan Izla hade Matteo hemma under en period, då Matteo hade brutit benet.

Parterna har kunnat kommunicera med varandra, bl.a. genom e-post och sms. Konflikten mellan dem är alltså inte så djupgående att gemensam vårdnad är utesluten.

Izla Barsoum: Zuheir Barsoum är olämplig som vårdnadshavare, alternativt boendeförälder. Han har utsatt henne och barnen för fysiskt och psykiskt våld. Han har utsatt barnen även för sexuella övergrepp. Under alla förhållanden har parterna sådana svåra samarbets -och kommunikationssvårigheter att det inte är möjligt att utöva vårdnaden gemensamt. Hon och barnen bor numera på sekretessmarkerad adress. Av den anledningen är det omöjligt att utöva vårdnaden gemensamt. Barnen är i behov av kontinuitet och det är därför inte förenligt med deras bästa att flytta boendet nu. Barnen riskerar att fara illa vid umgänge med Zuheir och den sekretessmarkerade adressen riskerar att röjas vid umgänge.

Izla blev tidigt i parternas relation illa behandlad av Zuheir och hans familj. Han utsatte henne för våld, bl.a. knuffar, redan under deras smekmånad. Han kallade henne för "hora" och liknande kränkande saker. Han tvingade henne till abort två gånger.

Under 2010 blev hon återigen misshandlad och fick missfall på grund av det. Hon har utsatts för våld vid många tillfällen och gjort ett flertal polisanmälningar, bl.a. 2010 och 2013, och flera gånger varit kontakt med socialtjänsten och kvinnojourer med anledning av våld. Hans familj har aldrig accepterat henne och hon har utsatts för kränkande behandling av dem. Även barnen har utsatts för våld och kränkande behandling av Zuheir. Han har utsatt dem för sexuella övergrepp. Matteo har vid flera tillfällen sett våld mot sin mamma.

Hon och Zuheir är syrianer, det är i deras kultur alltid kvinnans "fel" om ett par skiljer sig. Det är vidare förknippat med skam att tala om skilsmässa och hon har fått påtryckningar om att stanna kvar hos Zuheir, trots det som hänt. Det är anledningen till att hon återvänt till honom vid ett par tillfällen.

När familjen under 2014 flyttade till Abu Dhabi ökade våldet mot henne. Han utsatte även barnen för våld där, särskilt Matteo. Hon var till slut tvungen att flytta därifrån, men Zuheir nekade henna att få barnens pass för resa till Sverige. Hon fick hjälp av svenska ambassaden för att få passen. Hon flyttade därefter till Göteborg med barnen och vistades där en tid. Hon och Zuheir återförenades under hösten 2016.

Våld och kränkningar mot henne och barnen fortsatte dock. Under våren 2017 var hon och barnen placerade av socialtjänsten på skyddat boende. Socialtjänsten övervägde att tvångsomhändertaga barnen om hon inte kunde skydda dem mot våld och rekommenderade henne att lämna Södertälje med barnen. Hon och barnen bor numera i Göteborg, barnen går skola och har fått vänner där. En stor del av hennes familj bor där.

Det tillbakavisas att hon inte medverkar till umgänge mellan barnen och deras pappa. Umgänget har dock inte fungerat bra. Det är konflikter mellan föräldrarna när barnen överlämnas. Matteo vägrar att träffa Zuheir och har mardrömmar inför umgängestillfällena. I praktiken äger umgänge alltså rum endast med Mirelle. Hon har berättat att det förekommit våld under umgänget.

Parterna har i dagsläget ingen kontakt med varandra. Hon är mycket rädd för Zuheir och hon bor med barnen under sekretessmarkerad adress. Enligt Antivåldscenter i Södertälje är det troligt att sekretessmarkeringen behöver kvarstå under en längre period, till skillnad mot den bedömning som gjordes av familjerätten i vårdnadsutredningen. Om hennes adress i Göteborg röjs, t.ex. av barnen vid umgänge, måste hon och barnen flytta därifrån. Sekretessmarkeringen gäller under två år och kan förlängas till och med augusti 2021. Hon vill inte återförenas med Zuheir, så som han påstår.

Hon anser att familjerättens utredning har allvarliga brister, bl.a. så har utredarna inte tagit del av riskbedömningen från Antivåldscenter, inte talat med Gerd Olofsson, som

genomfört flera samtal med barnen där de berättat om våld från sin pappa, och inte gjort hembesök hos henne.

3. Domskäl

3.1 Utredningen

Parterna har var och en åberopat fritt partsförhör med sig själv samt valda delar ur familjerättens snabbyttrande och utredning om vårdnad, boende och umgänge. Därutöver har följande utredning åberopats.

Zuheir Barsoum:

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med Yvonne Asklöf, Hans Elfström, Maher Maalouf, Thomas Stenberg, Abdel-Massih Saroukhan, Polin Haffo, Ulla Svensson, Ermis Karagiannis, Fadi Barsoum och Samir Barsoum.

Skriftlig bevisning

Beslut om nedlagd förundersökning och avslag på begäran om kontaktsförbud, en bilaga till familjerättens utredning, utlåtanden till socialtjänsten från barnens förskola, e-post från barnens skola, e-postkorrespondens och sms-korrespondens mellan bl.a. Zuheir och Izla, brev och e-postkorrespondens mellan parternas ombud, sms-korrespondens mellan Zuheir och Sanna Erixon, utdrag ur samtalsanteckningar mm från socialtjänsten, fotografier från umgänge mellan Zuheir och barnen, fotografier från Abu Dhabi och resa i Malaysia samt skrivelser mm utfärdade av olika personer i Abu Dhabi.

Izla Barsoum:

Muntlig bevisning

Vittnesförhör med Isabell Hanan Staifou, Sanna Erixon, Maria Wallin, Gerd Olofsson, Warde Hanna, Basil Steifo, Sawsan Staifou, Alexandra Josefsson, Lena Timmer och Per-Anders Andersson.

Skriftlig bevisning

Riskbedömning från Antivåldscenter i Södertälje kommun, skrivelse från Sanna Erixon, intyg från Gerd Olofsson, s.k. BBiC-utredningar avseende båda barnen, e-postkorrespondens mellan parterna, e-post från Izla till socialtjänsten, sms-korrespondens mellan Izla och Polin Haffo, journalanteckningar från Carema Wasa Vårdcentral och Södertälje sjukhus samt ett rättsintyg, jämte fotografier utvisande Izla, fotografier utvisande en skadad bildörr och skadad badrumsinredning, sms-korrespondens mellan parterna samt e-post från Izla till hennes ombud.

I det följande avsnittet redogörs i huvudsak - utöver vad som framgår ovan under det inledande avsnittet och under avsnittet som innehåller parternas uppgifter i sak - för vad som framkommit i förhören med Zuheir Barsoum och Izla Barsoum. Vittnesförhören refereras inte i domen, men berörs i tillämpliga delar under avsnitt 3.3.

3.2 Partsförhören

Zuheir Barsoum: Han har nära och fin relation till sina barn. Han har varit väldigt engagerad i barnens uppfostran och ägnat mycket tid åt barnen och deras skolgång och aktiviteter. Han har sett till att komma hem tidigt från arbetet för att kunna spendera tid med barnen.

Hans relation med Izla har tidvis varit bra, men som i alla äktenskap har det förekommit gräl. Hon ställde upp villkor, bl.a. i ekonomiska frågor, och tillät knappt att han hade kontakt med sin familj. Hans tvillingbror blev av Izla förbjuden att ha kontakt med barnen. Kontakten mellan Izla och hennes familj var däremot nära. Bortsett från de konflikter som funnits har det varit mycket kärlek mellan dem. De gifte sig av kärlek och har varit överens om de stora frågorna, som t.ex. att de skulle flytta till Abu Dhabi. Han har aldrig behandlat Izla eller barnen illa.

Han har inte utsatt Izla för misshandel eller annan kränkande behandling. Märkena på hennes arm, som syns på fotografier, kommer från ett tillfälle 2010 då hon fick ett missfall. Hon mådde då inte bra och en panikartad situation uppstod när hon tog en fruktkniv och skulle skada sig själv med den. Han tog då tag i hennes armar för att hindra henne.

Beträffande påståenden om att han skulle ha misshandlat barnen och utsatt dem för annan kränkande behandling så stämmer det inte. Det har hänt att han "markerat" mot Matteo genom att säga att han får gå in på sitt rum, när Matteo haft konflikter med sin syster, men har aldrig utövat våld mot barnen. Han har aldrig utsatt barnen för sexuella övergrepp. Han mådde fruktansvärt dåligt när han hörde dessa påståenden från Izla och blev sjukskriven på grund av det.

Det är inte riktigt att han kvarhöll barnens pass för att de inte skulle kunna lämna Abu Dhabi. Han var där på ett arbetsvisum och hans familj var i landet på samma visum. Om man ska lämna landet innan visumets utgång måste det ske genom en särskild process. Om man bara försvinner ut ur landet får han stå till svars för det. Barnen gick i skola och de hade det väldigt bra i Abu Dhabi. Det var anledningarna till att han inte ville att de skulle åka hem därifrån. Han höll inte inne passen, utan lämnade ut dessa när Izla bad om det. Vid denna tidpunkt var relationen mellan dem inte så bra. Han hade fört på tal frågan om skilsmässa, men Izla ville inte skilja sig.

Det stämmer inte att han tog strypgrepp på Izla under resan i Malaysia. När han, Izla och barnen de kom till hotellet så tyckte Izla att det var för enkelt och hon gillade inte maten. Hon ville byta hotell. Han hade inte sovit på 36 timmar och var väldigt trött. Han bad henne att ta en taxi till ett nytt hotell om hon inte tyckte om det de hade fått. Då blev hon upprörd och han körde ut henne från rummet. Det blev tumultartat. Hon bytte sedan hotell. Han tyckte att hon betedde sig märkligt och de grälade, men det förekom inget våld från hans sida.

Vid ett umgängestillfälle i april 2017 då han skulle hämta barnen hos Izla ville inte Matteo följa med. Det var uppenbart att det var på grund av att hans mamma stod bredvid och visade sitt missnöje. Det slutade med att hon tillkallade polis och Matteo blev väldigt rädd. Matteo har sedan dess varit negativt inställd till att följa med på umgängen. Han träffade Matteo senast den 27 december 2017.

Matteo har blivit påverkad av konflikten mellan parterna. Det märks vid umgängestillfällena. Matteo kommer fram och kramas och är väldigt glad, men eftersom modern ”lurpassar” runt hörnet vill han inte följa med fadern och Mirelle. Han och Mirelle har mycket fina stunder tillsammans vid umgängestillfällena och det fungerar jättebra. Han har köpt presenter till barnen, t.ex. vid jul och i samband med umgängestillfällena, men Izla tillåter det inte. Det har hänt att hon slängt bort hans presenter till barnen.

Vid ett tillfälle i maj 2017 då han befann sig på sin arbetsplats, KTH, ringde en av hans doktorander och sa att Izla befann sig på hans kontor. Han och Izla träffades ute på gården och hon sa att Mirelle hade fått plats på förskola och hon behövde en underskrift från honom. Han gick självklart med på det. Därefter sa hon att hon var beredd att lägga allt som hänt dem emellan bakom sig och att de kunde börja om på nytt. Hon föreslog att de skulle åka iväg på en långhelg någonstans. Han ansåg inte att det var lämpligt. De behövde tänka vad som är bäst för barnen och inte ha en romantisk weekend. Det stämmer inte att han då höll fast henne hårt om handlederna och sa kränkande saker, som hon påstår.

Det har aldrig varit problem med att samarbeta mellan dem när det gäller att fatta beslut om vad som är bäst för barnen. Det har aldrig tidigare varit problem med gemensam vårdnad.

Barnen har bott större delen av sitt liv i Södertälje och de har sin normala hemmiljö där. Hans bostad är inredd för att de ska bo där och det finns förskolor och skolor i närheten. Barnen har släkt i Södertälje.

Hans kontakter med socialtjänsten har i huvudsak fungerat bra, bl.a. med Sanna Erixon. Han har samtyckt bl.a. till att barnen skulle gå på behandling på Frizon. Han har själv haft samtal med familjebehandlaren Hans Elfström och med en annan person som arbetar med behandling, Jan Aronsson. Han är beredd att göra det som krävs för att barnen ska må bra.

Det är inte för barnens bästa att en förälder helt avskärmas från deras liv, vilket skulle bli fallet om Izla får ensam vårdnad. Hon tillåter ingen kontakt mellan barnen och honom och än mindre med hans familj, som alla är väldigt nära Matteo och Mirelle. Han får dessutom ingen information om barnen av henne. Ett exempel på det var när Matteo bröt benet. Han fick av en tillfällighet reda på detta när Matteo ringde honom via Skype. Matteo visade att benet var gipsat och sa att det var brutet. Zuheir skickade då ett sms till Izla och frågade varför hon inte informerat honom om det. Han vet inte ens vilken skola barnen går i. Han själv är mån om att barnen ska ha kontakt med sina båda föräldrar.

Izla Barsoum: Zuheir är till ytan lugn och anses av omgivningen vara charmig. Det är en helt annan person som visar sig i hemmet, han kan tappa besinningen och bli våldsam. Hon blir ledsen när hon hör Zuheir förneka att det förekommit våld och kränkningar.

Zuheir utsatte henne tidigt i relationen för kränkande behandling. När de var förlovade sa han att hans familj var mycket finare än hennes. Han sa bl.a. att hon var en hora. Kort efter smekmånaden blev hon gravid. Zuheir var arg och skällde på henne. Han tvingade henne att göra abort. Zuheir var flera gånger våldsam mot henne under graviditeten, bl.a. slängde han ner henne från sängen och drog henne i håret. Han ville ha sex med henne när hon var gravid. Hon ville inte, men han brydde sig inte om det utan tvingade sig på henne.

Vid ett tillfälle under graviditeten, under maj 2010, slet han sönder hennes skjorta. Han tog tag i hennes arm, slog henne mot magen och drog i hennes hår. Hon ringde till sin bror och berättade vad som hänt. Han sa åt henne att ringa polisen och till deras syster. System och svågern kom och fotograferade hennes skador. Hon berättade för polisen vad som hänt och de sa att hon skulle gå till vårdcentralen där hennes skador kunde dokumenteras. Det är absolut inte sant, så som Zuhier säger, att hon försökte att skada sig själv med en fruktkniv. Efter händelsen bodde hon hos sin syster eftersom hon var så rädd. Hon blev kontaktad av pastorn Ulla Svensson, som känner Zuheir och hans familj. Hon berättade vad som hänt för henne och visade sina skador på ena armen. De begav sig tillsammans till kvinnokliniken och hon fick reda på att hon hade fått missfall. Hon var förkrossad. Hon tänkte lämna Zuheir men blev övertygad av sin familj och prästen som vigde dem att stanna kvar. Inom den syrianska kulturen är det tabubelagt att skilja sig, särskilt för kvinnor.

När hon blev gravid för andra gången bad Zuheir sin familj om hjälp. De kom hem till henne och skrek till henne. Hans brors fru sa att hon var äcklig och frågade henne vem som gett henne rätten att bli gravid. Efteråt frågade hon Zuheir varför han inte sa något till hennes försvar.

Vid ett tillfälle under 2013 när de skulle till Gröna Lund och träffa några vänner sa Zuheir till henne att hon inte fick följa med. Hon var höggravid med Mirelle. Han tog med Matteo och sa hon inte skulle få se honom igen. Hon blev jätterädd och ringde till sin bror och berättade vad som hänt. Hon ringde därefter polisen och blev kopplad till

socialtjänsten. Hon berättade då om flera incidenter där Zuheir varit våldsam mot henne och barnen och det upprättades en orosanmälan. När Zuheir fick reda på det blev han vansinnig. Han sa att de kommer ta barnen ifrån dem och hotade henne att ta tillbaka anmälan. Hon började tvivla och tog därefter tillbaka anmälan.

Efter att familjen flyttade till Abu Dhabi ökade våldsamheterna och Zuheir var mycket bestämd mot henne vad gäller hur hon skulle klä sig och hur hon skulle bete sig. Han var där våldsam även mot barnen, särskilt Matteo. Det förekom bl.a. örfilar mot barnen och att han drog Matteos öron. Zuheir sa ibland att de var i ett land där man får slå sina barn. Vid ett tillfälle då familjen var på en resa i Malaysia i januari 2016, var han mycket våldsam mot henne. Hotellet som de bodde på var i dåligt skick. Det var kryp överallt och det fanns ingen mat. Hon sa till honom att hon ville byta hotell. Då blev han arg och tog strypgrepp på henne, vilket gjorde ont, samt drog runt henne och sparkade henne. Han slängde ut henne från hotellrummet mitt i natten. Zuheir ljuger när han säger att det inte hänt. Zuheir har tagit strypgrepp på henne även vid ett par andra tillfällen.

Hon fick till slut nog i Abu Dhabi och ville ta med sig barnen och flytta hem, men Zuheir hade tagit barnens pass. Hon vände sig till ambassaden och fick hjälp av Per-Anders Andersson som arbetade där. Hon berättade för honom om sin situation och med hans hjälp fick hon till slut passen och de kunde bege sig till Sverige. När hon kom hem var det självklart för henne att lämna Zuheir och de separerade slutligen under denna period.

Hon och barnen placerades under våren 2017 på skyddat boende, trots att hon hade kvarsittanderätt till bostaden. Sanna Erixon hos socialtjänsten tyckte att Izla hade varit med om allvarliga saker. När tingsrätten i mars beslutade om umgänge mellan barnen och Zuheir blev hon chockad. Hon kunde inte bo kvar på det skyddade boendet eftersom det fanns risk för att det boendet skulle röjas under umgänge. Umgänget fungerade inte bra alls. Matteo mådde väldigt dåligt inför umgängestillfällena. Han grät och sa att han inte ville. Även Mirelle sa att hon inte ville träffa sin pappa.

Vid ett överlämningstillfälle gjorde Matteo motstånd när Zuheir skulle ta med honom. Han grät och skrek, men Zuheir tog med honom med tvång och kastade in honom i bilen. Hon tillkallade därför polis och Matteo blev väldigt rädd. Överlämningarna fortsatte i samma stil. Matteo visade med hela kroppen att han inte ville.

Det som framgår från förskolan Slottet, bl.a. om att Zuheir ofta hämtade barnen där är rena lögnerna. Personalen där är vänner till honom.

Beträffande händelsen på KTH i maj 2017 var hon där för att hon behövde underskrift på en handling av Zuheir. Hon väntade på honom på kontoret. Då kom hans doktorand dit. Hon bad honom hämta Zuheir så hon kunde få underskriften. När han dök upp var han arg. De gick ut på gården och han sa att han vet varför hon vill skiljas. Det är för att hon vill åt hans pengar. Han sa kränkande saker till henne. Han höll henne hårt i armen och höll kvar henne på platsen.

Hon flyttade under sommaren 2017 till Göteborg, utan att rådgöra med Zuheir. Matteo hade berättat för henne att Mirelle hade fått en örfil av Zuheir under ett umgänge. Matteo berättade det även för Gerd Olofsson och Sanna Erixon. Socialtjänsten uppmanade då henne att skydda barnen. De sa ”åk till Göteborg om det skyddar dina barn” och ”sök skyddade personuppgifter och håll dig undan från honom”. Hon gjorde som de sa. I Göteborg har hon delar av sin familj och hon kan leva med barnen i trygghet där.

3.3 Tingsrättens bedömning

Inledning

Av 6 kap. 2a § föräldrabalken (FB) följer att det vid domstolens bedömning av frågorna om vårdnad, boende och umgänge ska utgå endast ifrån vad som är bäst för Matteo och Mirelle.

Vid bedömningen av de två barnens bästa ska hänsyn tas till vad som kan anses främja barnens fysiska och psykiska hälsa och utveckling på såväl kort sikt som på lång sikt. Det är alltså inte endast vad som för dagen framstår som det bästa för Matteo och Mirelle som ska beaktas, det ska även göras en rimlig bedömning över barnens förhållanden under i vart fall de närmaste åren.

Uppräkningen av barns grundläggande rättigheter i 6 kap. 1 § FB ska ligga till grund för alla ställningstaganden rörande barnets bästa. Av den bestämmelsen framgår bl.a. att barn har rätt till omvårdnad och trygghet samt att barn ska behandlas med aktning för sin person och inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. I 6 kap 2a § FB anges ett par omständigheter som det särskilt ska fästas avseende vid när bedömningen om barnets bästa görs, nämligen risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet far illa samt barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar.

Utöver vad som angetts ovan ska domstolen i mål om vårdnad mm ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Vad som är barnets egentliga vilja är svårt att veta i enskilda fall. Ett barn kan påverkas till att ha en viss inställning, t.ex. i förhållande till en av föräldrarna, och den inställningen kan ändras från dag till dag. Vad ett barn säger i olika situationer kan även ha grund i solidaritet med ena föräldern. Det är därför viktigt att det som barnet ger uttryck för bedöms med hänsyn tagen till omständigheterna - och den utredning som finns tillgänglig - i det enskilda fallet. Om barnet har en bestämd uppfattning och har nått sådan mognad att dess önskemål bör respekteras, bör domstolen följa barnets önskan. Det finns ingen bestämd åldersgräns när barn nått sådan mognad, tolv års ålder brukar dock anges som ett riktmärke. Under alla förhållanden ska barnets uppgifter vägas in i den helhetsbedömning som ska göras.

Det ska här påpekas att föräldrarnas inbördes dispyter och uppfattning om varandra ska, så långt det är möjligt, hållas utanför bedömningen av barnets bästa.

Allmänt om utredningen

Det underlag som tingsrätten har vid de ovan angivna bedömningarna är dels uppgifter som Izla Barsoum och Zuheir Barsoum själva lämnat, bl.a. om respektive personliga förhållanden och relation med varandra samt om barnens förhållanden, dels de uppgifter om parternas respektive person mm och om de två barnen som framkommit i den stora mängd vittnesförhör som hållits. Vidare ska beaktas vad som redovisats av familjerätten i boende- vårdnads- och umgängesutredningen och i det s.k. snabbyttrandet samt vad som framkommit av övrig skriftlig utredning i form av bl.a. s.k. BBIC-utredningar rörande var och en av Matteo och Mirelle, utdrag ur journalanteckningar och samtalsanteckningar mm, jämte andra handlingar redovisade av socialtjänsten, beslut meddelade av åklagare, fotografier, intyg och skrivelser från olika personer samt utskrifter av sms-meddelanden och e-postmeddelanden.

Vid bedömningen av parternas berättelser - som skett i form av fria partsförhör - måste givetvis beaktas att de var och en har anledning att framställa sig själv i så god dager som möjligt. Av utredningen framgår att de var och en hyser misstro mot den andre och dennes familj. Det här sagda medför att uppgifter om egna förtjänster samt dåliga egenskaper och bristande förhållanden hos den andre, och dennes familj, får bedömas med stor försiktighet.

Att Izla Barsoum har en påfallande negativ uppfattning om Zuheir Barsoum och hans närmaste familj på den sidan har tydligt framkommit i förhöret med henne och bekräftas av hennes skriftliga kommentar till familjerättens utredning om vårdnad mm (bilaga 1, "Mail skickat till Zuheir...").

Vad avser tilltron till parternas berättelser kan, rörande Izla Barsoum, här pekas på exempelvis "KTH-händelsen" i maj 2017, där Izlas beskrivning av visst iögonfallande agerande från Zuheir Barsoums sida mot henne motsägs av vittnesförhöret med Thomas Stenberg. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att Thomas

befinner sig i ett beroendeförhållande till Zuheir eller skulle ha annat motiv för att ljuga om den händelsen.

Det finns även i övrigt muntlig och skriftlig utredning som talar både för och emot respektive förälder.

Tingsrätten finner, trots vad som antecknats särskilt avseende Izla Barsoum, att inte någon av parterna i allmänhet kan sägas vara mer trovärdig än den andre och att deras uppgifter i olika avseenden därför måste få konkret stöd av annan bevisning, eller omständigheterna i övrigt, för att kunna tillmätas avgörande betydelse i frågorna om vårdnaden mm rörande Matteo och Mirelle.

Vad särskilt gäller vittnesförhören med nära anhöriga på ömse sidor finns det anledning att bedöma även dessa med stor försiktighet. Det är således fråga om bl.a. föräldrar och syskon till vardera av föräldrarna, vilka anhöriga kan antas ha skäl att ta ställning för den närstående parten i den pågående konflikten mellan föräldrarna. Det har framkommit i vissa av dessa förhör att anhöriga till den ene föräldern har mycket negativ uppfattning om den andre föräldern och dennes familj.

Frågan om det förekommit våld och annan kränkande behandling mm

I det här avsnittet behandlas bl.a. frågan om det är utrett att Zuheir Barsoum har gjort sig skyldig till våld mot Izla Barsoum och de två barnen.

Izla Barsoums berättelse vid huvudförhandlingen om våld och annan kränkande behandling mot henne och barnen bekräftas av flera personer, bl.a. anhöriga till Izla och personal inom socialtjänsten, på så sätt att dessa uppgett att de hört henne berätta om att Zuheir Barsoum agerat på det sättet under lång tid, inte minst under familjens vistelse i Abu Dhabi. Ingen av de hörda personerna har dock själva bevittnat något våld mellan parterna eller mot barnen eller iakttagit skador på Izla eller barnen. Bevisvärdet av dessa vittnesmål är därmed begränsat.

Det finns skriftlig dokumentation till stöd för att det förekommit misshandel endast avseende en händelse, som enligt Izla Barsoum ägde rum under 2010. Izla har i den delen åberopat journalanteckningar och ett rättsintyg, jämte fotografier, vilken dokumentation ger vid handen att hon i juni 2010 hade ett blåmärke och ett skrapsår på vänster arm samt att det vid den tiden konstaterades att hon drabbats av ett missfall. Ulla Svensson har i den delen berättat att Izla visade henne ena armen någon gång under det året och sa "se, jag har blåmärken här", men att hon i dag inte minns om hon då såg några blåmärken. Den angivna utredningen är inte tillräcklig för att det ska kunna fastställas att misshandel, så som Izla uppgett, ägde rum och att det våldet medförde ett missfall. I brist på annan utredning får därmed Zuheir Barsoums version av en sådan händelse godtas.

När det gäller bedömningen av Izla Barsoums berättelse om regelbunden våldsutövning inom familjen under flera års tid kan antecknas att det i en åberopad s.k. BBIC utredning framgår, angående en uppgiven orosanmälan av polisen under 2013 angående våld i hemmet, att Izla uppgav att hon "överreagerat när hon kontaktat polisen" samt att ingen av föräldrarna då tillstod att det förekommer våld i hemmet.

Det har utöver Izla Barsoums berättelse framkommit att även Matteo och Mirelle har berättat att Zuheir Barsoum utövat våld mot dem och modern. Enligt vittnesförhör i målet har uppgifter av det slaget framkommit bl.a. i samtalen med Gerd Olofsson och hos socialtjänsten. Vidare framgår av Lena Timmers vittnesförhör att Matteo till henne uttryckt sig på ett sätt som kan tala för att det förekommit våld i hemmet.

Det ska här framhållas att vid prövning i domstol av vad barn berättat i olika sammanhang, så kan sådana uppgifter inte godtas utan noggrann granskning av under vilka förhållanden uppgifterna i fråga uppkommit. Barnens utsagor i bl.a. barnsamtalen hos Gerd Olofsson kan således inte utan vidare läggas till grund för en dom där vårdnad, boende och umgänge fastställs.

Det måste inledningsvis beaktas att barnen i genomförda polisförhör, så vitt upplysts i målet, inte berättat att det förekommit våld mot dem. Barnen har inte heller lämnat några uppgifter om regelbundet våld från pappans sida till Yvonne Askelöf under familjerättens utredning, med undantag av att Matteo där nämnt en enskild händelse när pappan ska ha varit våldsam på visst sätt.

Därutöver ska antecknas att det förekommit en del motsägelsefulla uppgifter i barnsamtalen. Här kan nämnas att Matteo i februari 2017, enligt anteckning hos socialtjänsten, sa att han då ville bo varannan vecka hos sin pappa, vilket i sig är svårt att förena med Izla Barsoums påståenden om att det förekommit systematisk misshandel och annan kränkande behandling i hemmet. Det måste vidare beaktas att det antecknats att Mirelle i barnförhör i mars 2017 berättade att hennes pappa och även mamma och bror hade slagit henne i huvudet, så att hon "börjat blöda". Uttalanden av det här slaget medför att tillförlitligheten av uppgifterna om våld mm från faderns sida, lämnade av barnen bl.a. till Gerd Olofsson och hos socialtjänsten, kan ifrågasättas.

Det finns inte närmare uppgifter om hur förhållandena var vid de barnsamtal som ägde rum hos t.ex. socialtjänsten. Utredningen ger inte klart besked huruvida det där genomgående var fråga om "öppna" frågor till barnen eller om det kan ha förekommit frågor som var utformade på ett sätt som kan ha medfört vissa svar från barnen.

Det kan vid prövningen av utredningen i den här delen inte uteslutas att barnen påverkats av sin mammas mycket negativa hållning i förhållande till pappan. Det sagda gäller inte minst Matteo, som, efter en tids vistelse hos modern utan att ha träffat Zuheir Barsoum, tycks ha ändrat inställning till sin pappa. Ett konkret exempel som i sig kan tyda på att barnen påverkats till att ha negativ inställning till pappan framgår av familjerättens utredning, där det antecknats att Mirelle i samtal där uppgett att "deras mamma har sagt att hennes pappa är stygg...". Det förekommer även allmänt negativa uttalanden om pappan från Matteo i den utredningen - med innehåll att deras mamma tycker om dem, men "pappa tycker inte om oss" - som kan antas ha grund i Izla Barsoums inställning till barnens far.

Det kan dessutom utgå ifrån att barnen befinner sig i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna, vilket kan förklara vissa av barnens uttalanden, t.ex. i fråga om vad Matteo sa till Lena Timmer när han befann sig på det skyddade boendet.

Det kan i det här sammanhanget inte bortses ifrån att Mirelle har träffat sin pappa under senare tid vid några tillfällen i Göteborg och att hon inte, så vitt utredningen ger vid handen, tycks vara negativt inställd i förhållande till honom. En annan omständighet som inte är förenlig med Izlas Barsoums uppgifter om regelmässigt våld mot barnen är att brodern Basil, som hon haft nära kontakt med, aldrig hört Izla berätta om sådant våld.

Vad avser resultatet av FREDA-farlighetsbedömning, Antivåldscenter, som visar att mycket allvarlig fara råder, vilket är den högsta farlighetsnivån, har det upplysts att den bedömningen bygger endast på moderns uppgifter om våld mm från faderns sida och att denne inte kontaktats med anledning av arbetet med att färdigställa den bedömningen. Det som framgår där får därmed anses ha begränsat bevisvärde i det här målet. Detsamma gäller den omständigheten att det beviljats sekretessmarkering för Izla Barsoum och barnen eftersom det i målet inte närmare presenterats vilken utredning som låg till grund för det beslutet.

Det ska därutöver antecknas att de förundersökningar som inletts rörande misstankar om brott begångna av Zuheir Barsoum är nedlagda och att Izla Barsoums begäran om kontaktförbud har avslagits av åklagaren.

Utredningen som lagts fram ger således en splittrad bild av de här aktuella frågorna. Det finns såväl muntlig som skriftlig bevisning som talar för och emot respektive parts uppgifter. Det är enligt rättens mening, i brist på ytterligare utredning, inte möjligt att dra några säkra slutsatser i fråga om förekomsten eller omfattningen av våldsutövning och annan kränkande behandling. Det kan därmed inte anses utrett, inom ramen för det här familjemålet, att det förekommit systematisk och, delvis, allvarlig misshandel, i

form av slag, struption mm från Zuheir Barsoums sida mot Izla Barsoum. Utredningen ger inte tillräckligt stöd för att fadern regelmässigt utsatt barnen för misshandel i form av slag och örfilar. Det är inte heller utrett att han utsatt Izla och barnen för annan kränkande behandling i form av nedlåtande och respektlösa kommentarer.

Å andra sidan ger den samlade utredningen en bild av att det förekommit situationer där Zuheir Barsoum uppträtt aggressivt mot Izla Barsoum. Han har själv medgett att det vid ett tillfälle när familjen befann sig i Malaysia blev tumult när han ”körde ut” henne genom dörren från ett hotellrum. Det kan i det här sammanhanget inte heller bortses ifrån att Zuheir under 2013 i sms-meddelande till Izla ”erkände” att han ”varit våldsam och arg ibland...”. Hans förklaring vid huvudförhandlingen om bakgrunden till den formuleringen framstår inte som övertygande. Rättens mening är vidare att det inte kan uteslutas att det förekommit att Zuheir, t.ex. i samband med dispyter mellan barnen, varit ”hårdhänt” mot Matteo, detta genom att ta hårt tag i Matteos arm och dra denne till sitt rum och liknande agerande. Det är dock inte utrett att fadern har låst in Matteo i rummet vid något tillfälle.

Vad gäller frågan om fadern förgripit sig sexuellt mot barnen finns det inte några uppgifter, utöver Izla Barsoums misstankar, som tyder på att det förhåller sig på det sättet. Barnen har aldrig, så vitt framgår i målet, gett uttryck för att det skulle ha förekommit sådant beteende från deras pappas sida. Det förekommer inte någon annan utredning som ger stöd för misstankar av sådant allvarligt slag.

Izla Barsoum har därutöver uppgett att Zuheir Barsoum varit mycket kontrollerande, vilket visat sig bl.a. i att han inte tillåtit henne att ha kontakt med sin familj och vänner.

Utredningen ger enligt rättens mening inte tillräckligt stöd för att förhållandena varit på det allvarliga sätt som Izla gjort gällande. Annat har inte framkommit än att Izla har haft regelbundna kontakter med anhöriga, bl.a. sina syskon, och med andra personer i sin närhet, t.ex. Alexandra Josefsson. Hon har vid flera tillfällen rest till Göteborg med barnen och bott där med anhöriga. Vittnesförhören med personer som umgicks med

familjen Barsoum i Abu Dhabi - Thomas Stenberg och Maher Maalouff - talar emot att Izla levit under sådana omständigheter som hon berättat om.

Mot den, i de inledande avsnitten, angivna bakgrunden gör rätten följande överväganden i fråga om vårdnad, boende och umgänge.

Frågan om vårdnad

När det gäller frågan om vårdnaden om Matteo och Mirelle ska framhållas att gemensam vårdnad i många fall är det bästa för ett barn. Båda föräldrarna är därmed delaktiga i frågor kring barnens skolgång, läkarbesök mm och har var och en rätt att bli informerad om sådana frågor. Skäl som kan tala emot den vårdnadsformen är att föräldrarna har djupa och långvariga samarbetsproblem i frågor som rör barnet eller att föräldrarna inte har någon kontakt med varandra. Andra sådana skäl är att en förälder brister i omsorgsförmåga om barnet eller utsätter barnet eller någon i familjen för våld. I sådana fall kan anses att det är bäst att en av föräldrarna ensam har vårdnaden om barnet.

Enligt tingsrättens mening visar de uppgifter som Izla Barsoum och Zuheir Barsoum själva lämnat, vilka bekräftas av ett flertal vittnesförhör, att de inte har någon egentlig kontakt med varandra och dessutom har djupgående meningsskiljaktigheter i frågor som rör barnen. Gemensam vårdnad om Matteo och Mirelle är utesluten redan av det skälet. Därtill kommer att Izla och barnen lever under "skyddad" adress, vilket medför att det inte är möjligt för fadern att i praktiken utöva vårdnaden om barnen under de närmaste åren. Det kan, som tidigare berörts, konstateras att utredningen inte är tillräcklig för att uttala sig huruvida det är befogat att modern och barnen har beviljats sekretessmarkering, vilket har ifrågasatts av Zuheir. Rätten konstaterar endast att så är fallet.

Vid bedömningen av vem av föräldrarna som då ska ha vårdnaden om Matteo och Mirelle ska beaktas att de sedan sommaren 2017 bor tillsammans med Izla Barsoum samt att de tycks ha "rotat sig" i Göteborg, där stor del av moderns närmaste familj är

bosatt. Barnen har vistats där med Izla och hennes familj under tidigare perioder. Det har inte framkommit några uppgifter som tyder på att de far illa hos sin mamma. Tvärtom framstår Izla som en kärleksfull och omsorgsfull mor som är mycket mån om sina två barn. Det här sagda talar för att Izla ska tillerkännas ensam vårdnad om barnen.

Utredningen ger å andra sidan vid handen att Izla Barsoum inte uppmuntrar barnen till att träffa Zuheir Barsoum eller på annat sätt främjar sådant umgänge, tvärtom framstår det som att barnen av sin mamma får en negativ bild av sin pappa och att hon förmedlar en uppfattning om att de "måste" träffa honom. Vad gäller Matteo kan, som berörts tidigare, inte uteslutas att han starkt påverkats av sin mammas påfallande negativa hållning i förhållande till pappan. Det finns en risk för att sådant förhållningssätt från Izlas sida kan påverka barnen mycket negativt på lång sikt. Rätten finner dock att utredningen inte ger konkret stöd för att hon agerar på ett sätt som kan betecknas som regelrätt "umgängessabotage", vilket hade medfört att hennes lämplighet som vårdnadshavare med fog hade kunnat ifrågasättas. Det ska här beaktas att Izla synes ha följt de beslut om umgänge som fattats av rätten.

Det ska även konstateras att Izla Barsoum under sommaren 2017 flyttade med barnen till Göteborg utan att ens ha informerat fadern om det, vilket agerande kan ifrågasättas med tanke på att barnen med anledning av det "rycktes" upp från förskola, vänner mm i Södertälje och att föräldrarna då hade gemensam vårdnad om barnen. Att Izla skulle ha uppmanats av socialtjänsten att göra på det sättet och att det var aktuellt att omhänderta barnen saknar stöd i utredningen.

Det har vidare framkommit att Izla Barsoum, efter separationen mellan föräldrarna, inte synes informera Zuheir Barsoum om barnens förhållanden. Ett slående exempel på det är att fadern fick reda på att Matteo hade brutit ett ben först några dagar efter olyckan, det av Matteo själv. Det är svårt att motivera att en förälder med gemensam vårdnad om ett barn undanhåller viktig information av det slaget, vilken enkelt hade

kunnat ges via t.ex. sms. Sådant agerande talar mot en förälders lämplighet som vårdnadshavare.

Vad så avser Zuheir Barsoum så har även han framstått som en förälder som är mån om att barnen ska ha det bra. Han har visat goda intentioner till att främja barnens behov av kontakt med båda föräldrarna. Zuheir har, så vitt känt i målet, följt de beslut som rätten fattat.

Utredningen visar inte annat än att Zuheir Barsoum tog aktiv del i barnens aktiviteter när familjen bodde tillsammans. Vad gäller Zuheirs dagliga omsorgsförmåga om barnen så har han inte bott tillsammans med dem under perioder. Vidare tycks han ha arbetat mycket och rest i arbetet. Hans tidigare erfarenhet av daglig omsorg om barnen ter sig därmed som begränsad. Det finns dock ingen utredning som ger stöd för Izlas uppfattning att pappan, så som rätten uppfattat henne, är i det närmaste oduglig ifråga om matlagning och andra sysslor i hemmet. Det får därmed antas att Zuheir i och för sig har förmåga att i framtiden sköta sina barn på ett adekvat sätt. Hans bostad är lämplig för barnen att bo i, de har släktingar boende i närheten av fadern och det får utgå ifrån att det finns möjlighet för barnen att gå i förskola mm i Södertälje.

Mot Zuheir Barsoum talar vad som tidigare anförts om att utredningen ger vid handen att det förekommit att han agerat hårdhänt mot Matteo och uppträtt våldsamt mot Izla Barsoum. Sådant agerande är givetvis inte acceptabelt och medför typiskt sätt att lämpligheten som vårdnadshavare kan ifrågasättas. Därutöver är det tveksamt om Zuheir fullt ut engagerat sig i de stödåtgärder som erbjudits via bl.a. socialtjänsten.

Vid en samlad bedömning av vad som framkommit om föräldrarnas förhållanden anser tingsrätten att Izla Barsoum - trots det som anförts ovan om hennes brister vad gäller att främja barnens kontakter med sin pappa och att informera honom bl.a. om barnens förhållanden - är lämplig som vårdnadshavare. Vad avser Zuheir Barsoum anser rätten att det i dag inte kan fastslås att han är olämplig som vårdnadshavare.

Rätten finner att det, i den rådande situationen, är bäst för Matteo och Mirelle att Izla Barsoum har ensam vårdnad om dem. Barnen, som alltså redan bor hos sin mamma, ska därmed även fortsättningsvis bo där och inte på nytt flyttas från sin bostad och närmiljö.

Frågan om umgänge

Så som anförts inledningsvis är barnets behov av en nära och god kontakt med båda sina föräldrar en omständighet som domstolen särskilt ska fästa avseende vid när barnets bästa prövas. I 6 kap. 15 § FB sägs vidare att ett barn ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med och att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses.

En utgångspunkt måste vara att Matteo och Mirelle har behov av att ha kontakt med Zuheir Barsoum. Om det inte sker riskerar de att helt förlora relationen till sin pappa och dennes familj, vilket inte kan vara positivt för deras utveckling senare i livet. Zuheir framstår i dag, enligt rättens mening, som en lämplig umgängesförälder. Att det tidigare förekommit agerande mot bl.a. Matteo som inte var godtagbart kan rimligtvis inte hindra alla framtida kontakter mellan fadern och barnen, så som modern synes önska, förutsatt att det sker under trygga former.

Det kan konstateras att "överlämnandet" av barnen vid umgänge inte fungerar på ett bra sätt, vilket sannolikt har grund i föräldrarnas ständiga konflikter med varandra. Att förhållandena är på det sättet talar emot att det nu ska regleras om umgänge.

Utredningen visar dock inte annat än att Mirelle har det bra under själva umgängestillfällena och att hon uppskattar att träffa sin pappa. Av de fotografier som visar samvaro mellan barnen och deras pappa, och dennes familj, under första halvåret 2017, kan inte annan slutsats dras än att Matteo och Mirelle då hade det bra när de umgicks med Zuheir Barsoum och dennes familj. Det bör här beaktas även vad Ermis Karagiannis berättat om de umgängestillfällen som han och hans barn varit närvarande

vid, nämligen att umgänget mellan Zuheir och barnen fungerade i huvudsak bra samt att han uppfattade att Matteo och Mirelle var trygga och hade det roligt tillsammans med sin pappa.

Vid bedömningen av förutsättningarna för umgänge kan det givetvis inte bortses ifrån att Matteo, till bl.a. Gerd Olofsson och Yvonne Asklöf, sagt att han inte vill träffa sin pappa och att han hittills vägrat att följa med denne vid dagumgängen i Göteborg. Rätten anser dock att Matteos uttalanden och agerande i detta avseende får ses mot samma bakgrund som andra negativa uttalanden om fadern som han gjort, nämligen att det inte kan uteslutas att Matteo starkt påverkats av Izla Barsoums negativa hållning till Zuheir Barsoum och att han visar lojalitet med sin mamma i konflikten med pappan. Det förekommer dessutom vittnesuppgifter - bl.a. från Ermis Karagiannis - som ger vid handen att Matteo för andra personer uttryckt sig på ett sätt som talar för att han önskar att träffa sin pappa. Det föreligger sammantaget övervägande skäl för att även Matteo ska ges möjlighet att träffa sin pappa under trygga former och därmed få återuppta kontakten med denne och sina släktingar på den sidan.

Rätten anser inte att det finns sådan risk för att barnen "röjer" deras adress för fadern att detta i sig kan innebära hinder för umgänge. Det kan i den delen konstateras bl.a. att det för närvarande förekommer umgänge mellan Mirelle och fadern.

Mot den angivna bakgrunden ska såväl Matteo som Mirelle tillerkännas rätt till fortsatt dagumgänge med Zuheir Barsoum, i huvudsak på så sätt det förordnades om i beslutet i december 2017. Rätten beaktar härvid att det inte förekommer några uppgifter som talar för att barnen skulle riskera att fara illa, fysiskt eller psykiskt, vid sådant umgänge. Kontakterna mellan barnen och fadern bör nu utökas något i förhållande till vad som hittills förordnats. Domstolen anser att lämpligt umgänge kan fastställas till varannan lördag kl. 11:00 – 16:00 och söndag kl. 11:00 – 16:00, jämna veckor, alltså under totalt tio timmar varannan helg. Hämtning och lämning ska lämpligen ske vid centralstationen i Göteborg. För det fall föräldrarna kan komma överens om annan plats för hämtning och lämning, t.ex. där det sker för närvarande, står det dem fritt att

göra så. För det fall det underlättar "överlämnandet" av barnen är det lämpligt att t.ex. en anhörig till Izla Barsoum följer barnen till umgänge och hämtar dem därifrån. Det umgänge som det förordnas om nu bör inte inledas omedelbart, utan först under vecka 20, så att barnen hinner förberedas på det.

Det är inte motiverat att förordna om umgänge med närvaro av umgängesstöd. Det ska beaktas att det för närvarande pågår umgänge utan sådant särskilt stöd.

Det får anses vara för tidigt att bestämma att barnen ska övernatta hos sin pappa och att de ska vistas under längre perioder hos honom, t.ex. under skollov och sommaren. Det kan på sikt självfallet inte uteslutas att upptrappning av umgänget kan ske, med övernattnings hos fadern, om barnen själva önskar det och omständigheterna i övrigt talar för utökat umgänge.

Det finns därutöver inte hinder för umgänge mellan Matteo och Mirelle å ena sidan och Zuheir Barsoum å den andra, även i form av kontakter via Skype eller telefon så som fadern önskar, nämligen varannan söndag, ojämna veckor, kl. 18:00, och varje onsdag kl. 18:00. Umgänge av det här slaget bygger även det på att barnen själva vill ha kontakt med sin pappa.

Det ska understrykas att det åligger Izla Barsoum, i egenskap av vårdnadshavare, att främja barnens möjligheter att ha kontakt sin pappa och att det är Zuheir Barsoums ansvar att respektera om barnen, eller något av barnen, inte önskar träffa eller tala med honom.

Vad slutligen avser Zuheir Barsoums yrkande att föräldrarna ska dela på kostnader som uppkommer med anledning av resor i samband med umgänge mellan barnen och deras pappa har rätten uppfattat att yrkandet tar sikte även på den situationen som nu är aktuell, dvs. att allt umgänge ska i praktiken ske i Göteborg.

Det antecknas här att Izla Barsoum, som motsatt sig yrkandet, alltså flyttat till Göteborg, vilket innebär att det sannolikt uppkommer relativt höga kostnader för bl.a. resor som har samband med sådana umgängen. Det sagda talar i sig för Zuheir Barsoums ståndpunkt. Han har dock i övrigt inte åberopat några närmare uppgifter rörande parternas respektive ekonomiska förhållanden eller framfört andra omständigheter som kan ha betydelse vid en bedömning av fördelning av umgängeskostnader. Det finns därmed inte grund för att förordna i enlighet med vad Zuheir yrkar och hans talan i den här delen ska lämnas utan bifall. Det ska anmärkas att den här typen av yrkanden anses utgöra dispositiv del av ett familjemål.

Övrigt

Det som förordnats i domslutet om vårdnad och umgänge ska gälla omedelbart, varvid tidigare intermistiska beslut så vitt avser förordnanden i dessa frågor, inte länge ska gälla.

Skiljaktig mening, se bilaga 1

Överklagande, se bilaga 2

Överklagande kan ske senast 2018-05-25 (ställs till Svea hovrätt, ges in till tingsrätten). Prövningstillstånd krävs.

På rättens vägnar



Dan Isaksson

*Skiljaktig mening*

Nämndemännen Ingrid Klouman och Ewa Tempelman är skiljaktiga från domen och i fråga om vårdnaden om Matteo och Mirelle och anför följande.

Utredningen visar att Izla Barsoum och Zuheir Barsoum för närvarande inte har regelbunden kontakt med varandra och att de har inbördes meningsskiljaktigheter i frågor som rör Matteo och Mirelle. Denna oenighet dem emellan kan dock inte anses vara så djupgående att gemensam vårdnad är utesluten.

Det ska konstateras att barnen har rätt till sina båda föräldrar och att det finns en uppenbar risk för att modern, om hon får ensam vårdnad om barnen, kommer att agera på så sätt att fadern "försvinner ur" deras liv. Den omständigheten att Izla och barnen för närvarande lever under sekretesskydd, vilket ska ske under begränsad tid, kan inte medföra att fadern nu berövas möjligheten att ha del av vårdnaden om sina barn.

Enligt vår mening har omständigheterna att modern på eget bevåg flyttat till Göteborg med barnen och att hon beviljats sekretesskydd för henne och barnen skapat en situation som är till klar fördel för henne i den här aktuella tvisten.

Vi delar familjerättens bedömning i fråga om vårdnad - att den gemensamma vårdnaden om Matteo och Mirelle ska bestå - som framgår av utredningen om vårdnad, boende och umgänge, vilken redovisades i november 2017.

Överröstade i denna del är vi överens med rättens övriga ledamöter i återstående frågor.



SVERIGES DOMSTOLAR

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE - DOM I TVISTEMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. **Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrätten.** Överklagandet prövas av den hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten **inom tre veckor** från domens datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får också motparten överklaga domen (s.k. **anslutningsöverklagande**) även om den vanliga tiden för överklagande har gått ut. Överklagandet ska också i detta fall skickas eller lämnas till tingsrätten och det måste ha kommit in till tingsrätten **inom en vecka** från den i domen angivna sista dagen för överklagande. **Om det första överklagandet återkallas eller förfaller kan inte heller anslutningsöverklagandet prövas.**

Samma regler som för part gäller för den som inte är part eller intervenient och som vill överklaga ett **i domen intaget beslut** som angår honom eller henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte någon möjlighet till anslutningsöverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hovrätten fordras att **prövningstillstånd** meddelas. Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det är därför viktigt att det klart och tydligt framgår av överklagandet till hovrätten varför klaganden anser att prövningstillstånd bör meddelas.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla uppgifter om

1. den dom som överklagas med angivande av tingsrättens namn samt dag och nummer för domen,
2. parternas namn och hemvist och om möjligt deras postadresser, yrken, personnummer och telefonnummer, varvid parterna benämns klagande respektive motpart,
3. den ändring av tingsrättens dom som klaganden vill få till stånd,
4. grunderna (skälen) för överklagandet och i vilket avseende tingsrättens domskäl enligt klagandens mening är oriktiga,
5. de omständigheter som åberopas till stöd för att prövningstillstånd ska meddelas, samt
6. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas med varje bevis.

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i mål där förlikning om saken är tillåten förklara anledningen till varför omständigheten eller beviset inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska han eller hon ange det och skälen till detta. Klaganden ska också ange om han eller hon vill att motparten ska infinna sig personligen vid huvudförhandling i hovrätten.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller hans/hennes ombud.

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefonnummer finns på första sidan av domen.

Om ni tidigare informerats om att förenklad delgivning kan komma att användas med er i målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.